

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 551/2530

นายพีระ พนาสุภณ

โจทก์

นางอุบลศรี ภูมิวุฒิสาร

จำเลย

นายพีระ พนาสุภณ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า โจทก์ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ คดีไม่มีความจำเป็นที่โจทก์จะต้องขอให้ศาลฎีกาพิจารณาฎีกาของโจทก์อีกต่อไปจึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 28)

สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาและขอให้ศาลบังคับจำเลยชำระเงินต้น และค่าเสียหาย พร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่โจทก์จำเลยให้การปฏิเสธว่ามีใช้เป็นฝ่ายผิดสัญญา ขอให้ยกฟ้องระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ศาลชั้นต้นเห็นว่า กรณีไม่เข้ามาตรา 254 และ 255 และการที่โจทก์ขอให้ให้นำมาตรา 264 และ 267 วรรคท้าย มาใช้บังคับโดยให้จำเลยมารับมอบกิจการโรงเรียนพิพาทคืนไปจากโจทก์ และให้จำเลยชำระเงินจำนวน 4,000,000 บาท ให้โจทก์นั้น เป็นกรณีบังคับตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ซึ่งไม่อาจกระทำได้ เพราะศาลยังไม่มีคำพิพากษาในคดีนี้ จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 20)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องเป็นผู้ลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 25,31)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา จำหน่ายคดีค่าขึ้นศาลโจทก์เสียมาเพียงสองร้อยบาท จึงไม่คืนให้

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา จำหน่ายคดีค่าขึ้นศาลโจทก์เสียมาเพียงสองร้อยบาท จึงไม่คืนให้

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทร์ผ่อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ